

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7559/2537

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

บริษัท เงินทุน เอเชียธน กิจ จำกัด

นาย ชัยวัฒน์ ทองเจริญชัย กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง, มาตรา 290, มาตรา 295 (2)

ตามคำแถลงที่ผู้ร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้นผู้ร้องแถลงว่าผู้ร้องตกลงกับจำเลยแล้วโดยจำเลยยอมชำระเงินให้ผู้ร้อง 100,000 บาท ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีแก่จำเลยอีกต่อไป และขอถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยโดยจำเลยได้นำค่าธรรมเนียมการถอนการยึดทรัพย์มาชำระแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ร้องได้ตกลงรับชำระหนี้จากจำเลยเพียงจำนวน 100,000 บาท และสละสิทธิการบังคับคดีในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว อันมีผลทำให้หนี้ตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าวระงับแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธินำหนี้ในคดีดังกล่าวมาขอเฉลี่ยจากทรัพย์สินของจำเลยในคดีอีก ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ความจริงผู้ร้องตกลงและขอถอนการยึดทรัพย์ในคดีอื่น ไม่ใช่คดีที่ผู้ร้องอ้างตามคำร้องขอเฉลี่ยนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 นำออกขายทอดตลาดในการบังคับคดีของโจทก์ ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดีหมายเลขแดงที่ 6024/2529 ยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้

โจทก์มีได้ยื่นคำคัดค้าน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านหลายประเด็น ต่อมาได้ขอสละข้อต่อสู้ประเด็นอื่นทั้งหมด คงเหลือข้อต่อสู้เพียงประเด็นเดียวว่าในคดีหมายเลขแดงที่ 6024/2529 ของศาลชั้นต้น ผู้ร้องได้ตกลงกับจำเลยที่ 1 ว่าผู้ร้องยินยอมสละสิทธิที่จะบังคับชำระหนี้แล้วหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงระงับสิ้นไปแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสอบถามผู้ร้องและจำเลยที่ 1 ต่างแถลงรับว่าผู้ร้องได้ยื่นคำแถลงต่อศาลในคดีหมายเลขแดงที่ 6024/2529 ของศาลชั้นต้นตามสำเนาคำแถลงเอกสารหมายเลข ล.1 จริง และศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงงดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำแถลงเอกสารหมายเลข ล.1 ที่ผู้ร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องแถลงว่า ผู้ร้องตกลงกับจำเลยที่ 1 แล้ว โดยจำเลยที่ 1 ยอมชำระเงินให้ผู้ร้อง 100,000 บาท ผู้ร้องจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไป และขอถอนการยึดทรัพย์จำเลยที่ 1 ได้นำค่าธรรมเนียมการถอนการยึดทรัพย์มาชำระแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ร้องได้ตกลงรับชำระหนี้จากจำเลยที่ 1 เพียงจำนวน 100,000 บาทและสละสิทธิการบังคับคดีในคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 6024/2529 อันมีผลทำให้หนี้ตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว

ระรับแล้ว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธินำหนี้ในคดีดังกล่าวมาขอเฉลี่ยจากทรัพย์สินของจำเลย
ที่ 1 ในคดีนี้อีก

ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ความจริงผู้ร้องตกลงและขอถอนการยึดทรัพย์ในคดีของศาลชั้น
ต้นหมายเลขแดงที่ 5162/2529 ไม่ใช่ในคดีหมายเลขแดงที่ 6024/2529 ที่ผู้ร้องอ้าง
ตามคำร้องขอเฉลี่ยนั้นเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>